

1500356-45.2019.8.26.0101
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Valério Sbruzzi
Comarca: Caçapava
Foro: Foro de Caçapava
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 03/05/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
ANDRE MATIAS DA ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Valério Sbruzzi

VISTOS.

A JUSTIÇA PÚBLICA moveu ação penal contra ANDRE MATIAS DA ROSA, sob a acusação de ter infringido o art. 28 da Lei 11.343/06, no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 16 horas, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Caçapava
Foro de Caçapava
Juizado Especial Cível e Criminal
Rua Cônego Rodovalho, 100, Caçapava - SP - cep 12282-300
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1500356-45.2019.8.26.0101 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1500356-45.2019.8.26.0101 2020/000215
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
ANDRE MATIAS DA ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Valério Sbruzzi

VISTOS.

A JUSTIÇA PÚBLICA moveu ação penal contra ANDRE MATIAS DA ROSA, sob a acusação de ter infringido o art. 28 da Lei 11.343/06, no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 16 horas, na Rua Alferes Francisco Jerônimo da Cunha, 449, Parque Residencial Alvorada, nesta cidade e Comarca, portando porção de substância entorpecente em desacordo com a Lei.
No entanto, verifica-se a prescrição no prazo de dois (02) anos, estando, pois, prescrita a pretensão punitiva estatal ante a decorrência por inteiro do lapso temporal previsto em lei sem ter havido a incidência de qualquer causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da contagem do tempo.
Diante do exposto, acolho a manifestação do ilustre representante do Ministério Público e, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA a punibilidade dos réus ANDRE MATIAS DA ROSA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Providencie a serventia as anotações junto ao histórico de partes e comunicações de praxe e, após, a remessa dos autos ao arquivo, observando-se que a destruição dos documentos eventualmente depositados em cartório (autos digitais) poderá ser feita depois de decorridos noventa dias do arquivamento, nos termos do artigo 636 das NSCGJ, prazo em que os interessados poderão pedir a restituição de documentos. Intime-se e dê-se ciência ao MP.

Caçapava, 30 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA